

企业有保障上下班途中人员安全的现实需要，具有一定的合理性。基于此，本案保险公司应予以理赔。

其二，关于赔付标准的认定，对于合同中约定的赔偿标准，应尊重当事人的意思自治。涉案用工合同虽未明确约定具体的赔付标准，但工伤赔偿标准本就属于雇主责任险的一种赔付标准，并未超出合同订立时保险人的可预期风险，且亦属于法律法规规定的经济赔偿计算依据，因此，当用工合同双方当事人明确表示合同约定的赔付标准为工伤标准时，可予支持。但若双方对赔付标准未达成一致意见，且合同中亦未有明确约定时，则应适用侵权案件中的人伤赔偿标准。本案中，某劳务服务公司在合同中虽给予了工伤标准的较高赔付保障，但系合同双方的真实意思表示，且保险公司在某劳务服务公司投保时亦未对用工合同所涉相关赔付约定进行限制，故本案保险公司应根据工伤标准确定的雇主应承担的赔偿金额向某劳务服务公司进行理赔。

三、本案的意义与价值

本案的判决在现有雇主责任险框架下为当前“超龄劳动者”面临的保障不足的局面提供了新的解决思路，使承担“超龄劳动者”权益保障责任的企业可以通过雇主责任险有效分担用工风险。本案在判决后，通过系列审判延伸工作进行成果转化，如新闻报道宣传，向金融监管机关发送司法建议等，对推动保险公司明确雇主责任险保险产品定位、优化保险条款设计、开发多元保险产品等具有积极意义。

编写人：上海金融法院 吴剑峰 楼雨薇

雇主责任险中雇主对雇员履行安全保障义务的范围应结合雇员的实际工作内容予以界定

—— 青岛某工程公司诉某保险公司青岛分公司责任保险合同案

【案件基本信息】